Đi làm thêm: thử việc thế nào mới đúng luật?

Dành cho: **sinh viên đi làm thêm** Căn cứ: **Bộ luật Lao động 2019**



1 Được thử việc tối đa bao lâu? mỗi ô = 1 ngày · Điều 25

Quản lý doanh nghiệp
giám đốc, thành viên HĐQT...
180 ngày (gấp 3 rãnh)

Cần trình độ cao đẳng trở lên
60 ngày

Trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ
30 ngày

Công việc khác
thường gặp: phục vụ quán, bán hàng
6 ngày làm việc — chưa tới 1 tuần rưỡi

0 6 30 60 ngày

Chỉ thử việc 1 lần cho 1 công việc

Hợp đồng dưới 1 tháng: không thử việc (Điều 24)

2 Lương thử việc Điều 26

0 — 100% lương công việc đó

ít nhất 85% | ≤ 15%

Lương chính thức **5 triệu** → thử việc ít nhất **4,25 triệu**.
Không lương là sai luật.

Trong và sau thử việc Điều 27

Mỗi bên được nghỉ ngay
không cần báo trước, không phải bồi thường

Hết hạn: chủ phải báo kết quả
đạt thì làm tiếp theo hợp đồng lao động

3 Chủ quán nói vậy, có đúng không?



"Thử việc 1 tháng, không lương nhé."
SAI LUẬT Phục vụ quán: **tối đa 6 ngày**, lương ≥ **85%**



"Để lại căn cước gốc cho quán giữ."
SAI LUẬT Không được giữ **bản chính** giấy tờ tùy thân, văn bằng (Điều 17)



"Cọc 1 triệu, nghỉ ngang là mất."
SAI LUẬT Không được bắt **đặt tiền, tài sản** để bảo đảm làm việc (Điều 17)



"Chưa ổn, thử việc thêm tháng nữa."
SAI LUẬT Mỗi công việc **chỉ thử 1 lần** (Điều 25)

4 Trước khi nhận việc

Hỏi rõ bằng tin nhắn
thời gian thử việc, mức lương

Chỉ đưa bản sao
không giao giấy tờ gốc, không nộp cọc

Tự ghi ngày công
chụp lịch làm, lưu tin nhắn

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý